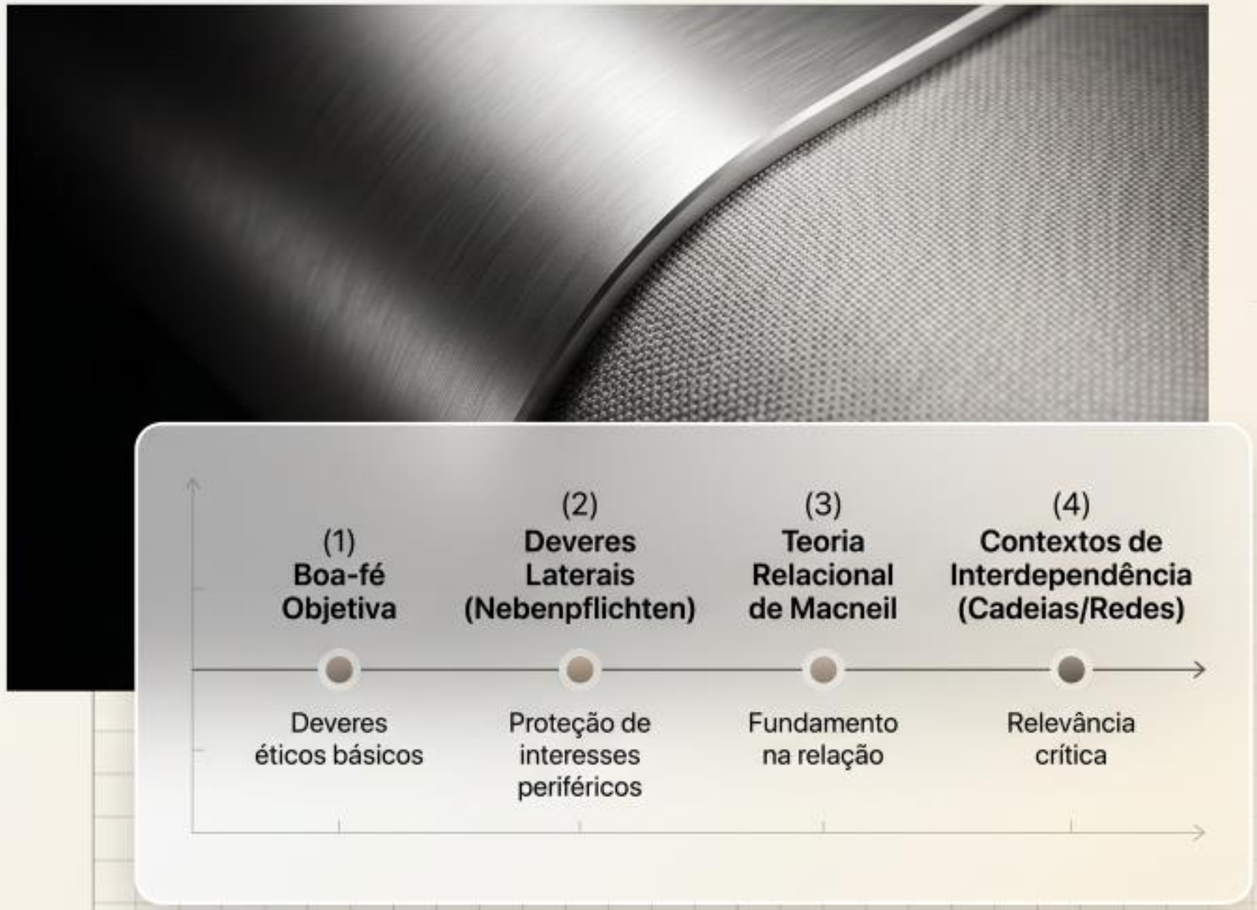
Shared Systemic Duty: Da Cooperação Interpretativa ao Dever Operacionalizado

A Contemporary Approach to Legal Obligations

ANTECEDENTES NO DIREITO CONTEMPORÂNEO

O Shared Systemic Duty não é uma inovação isolada. Ele se fundamenta em pilares centrais do direito contemporâneo.
A **Boa-fé Objetiva** exige lealdade, informação e cooperação além do contrato. Os **Deveres Laterais** (Nebenpflichten) protegem interesses periféricos da outra parte. A **Teoria Relacional de Macneil** foca na cooperação baseada na natureza da relação contratual.
Em contextos de interdependência, como contratos de rede e cadeias de suprimentos, esses deveres adquirem relevância especial.

Desenvolvimento crescente na literatura jurídica.

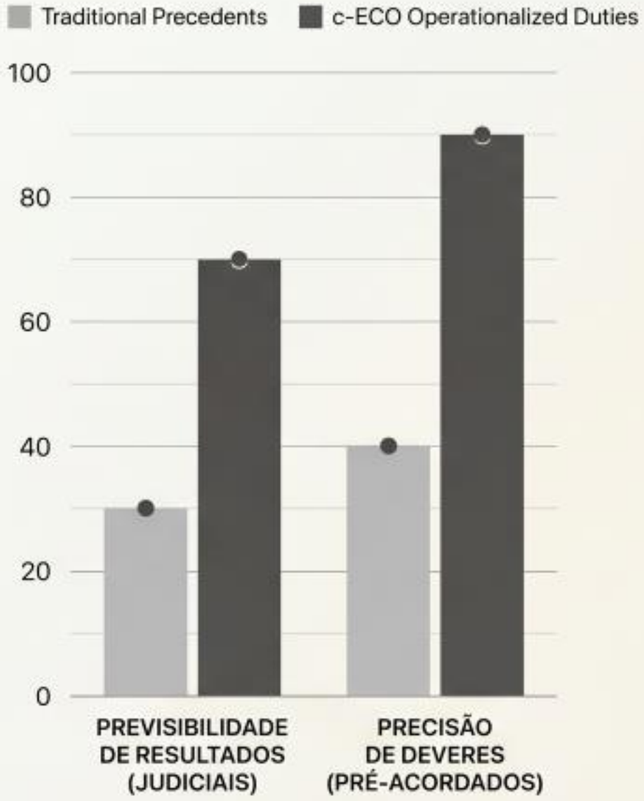


O CARÁTER PREDOMINANTEMENTE INTERPRETATIVO

NATUREZA DOS ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Categorias operam como princípios de interpretação contratual.
- Não constituem obrigações pré-determináveis e determináveis de antemão.
- Deveres específicos criados ex post, por intervenção judicial (ex: dever de informação), não previstos na celebração.

COMPARATIVO DE PERFORMANCE: INDETERMINAÇÃO VS. DETERMINABILIDADE

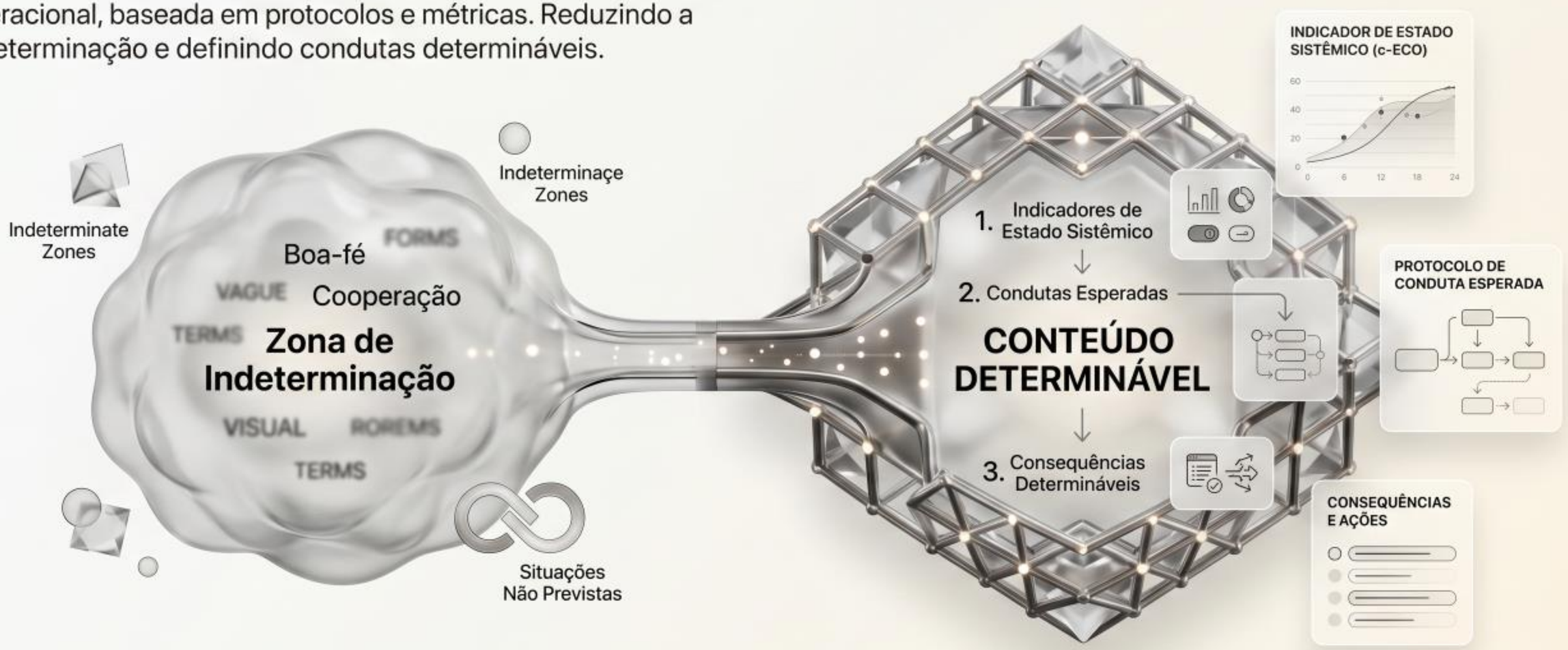


PRECISÃO E MATERIALIDADE OPERACIONAL

Transformando princípios indeterminados em deveres operacionalizáveis e determináveis.

O GANHO ANALÍTICO DO c-ECO

Converter a cooperação de uma categoria interpretativa para uma operacional, baseada em protocolos e métricas. Reduzindo a indeterminação e definindo condutas determináveis.



CATEGORIA PREDOMINANTEMENTE INTERPRETATIVA

CATEGORIA OPERACIONAL (c-ECO)

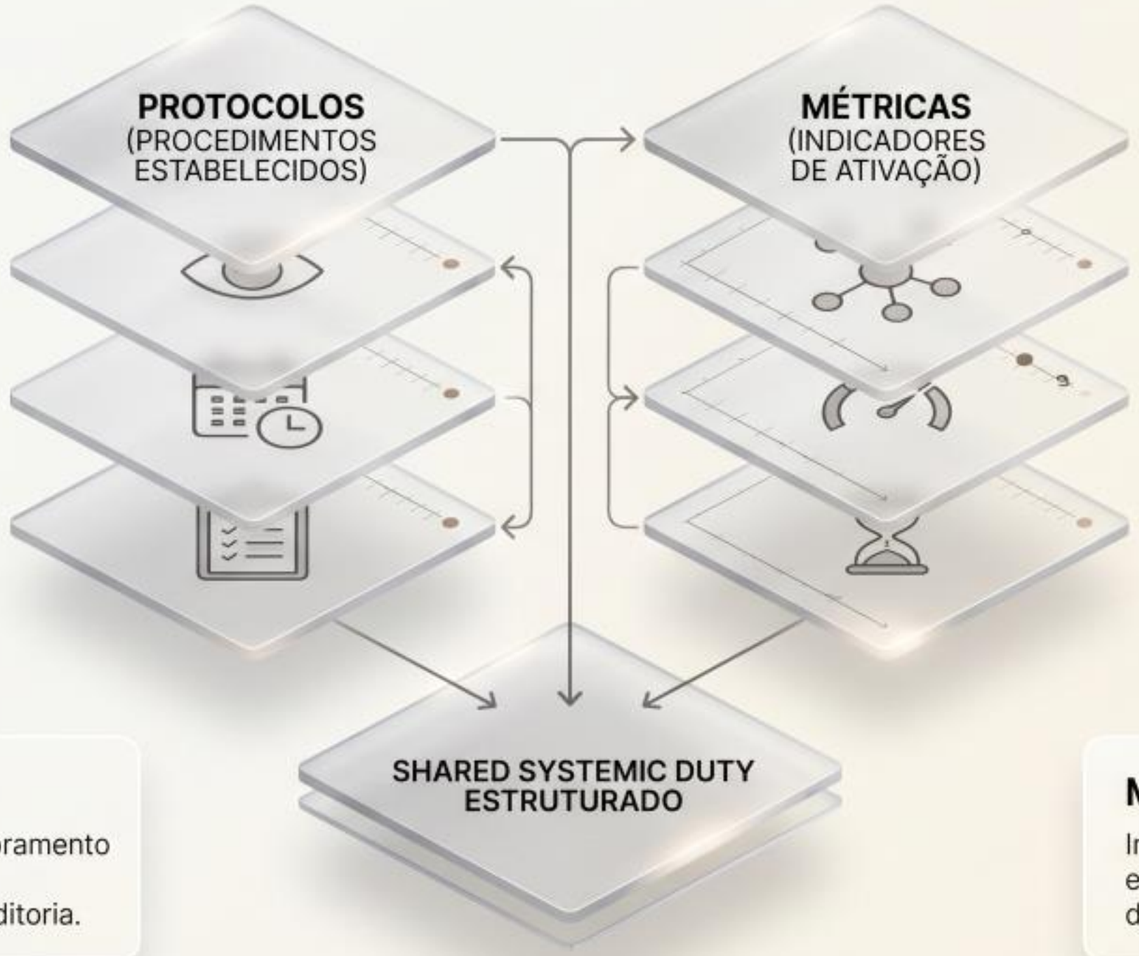
FUNDAMENTAÇÃO EM PROTOCOLOS E MÉTRICAS

PROTOCOLOS
(PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS)

MONITORAMENTO
(QUEM)

FREQUÊNCIA
(CRONOGRAMA)

METODOLOGIA & VERIFICAÇÃO
(PROCEDIMENTO)



MÉTRICAS
(INDICADORES DE ATIVAÇÃO)

ESTADOS DO SISTEMA
(GATILHOS)

INTENSIDADE
(GRAVIDADE)

DURAÇÃO
(TEMPO)

PROTOCOLOS OPERACIONAIS

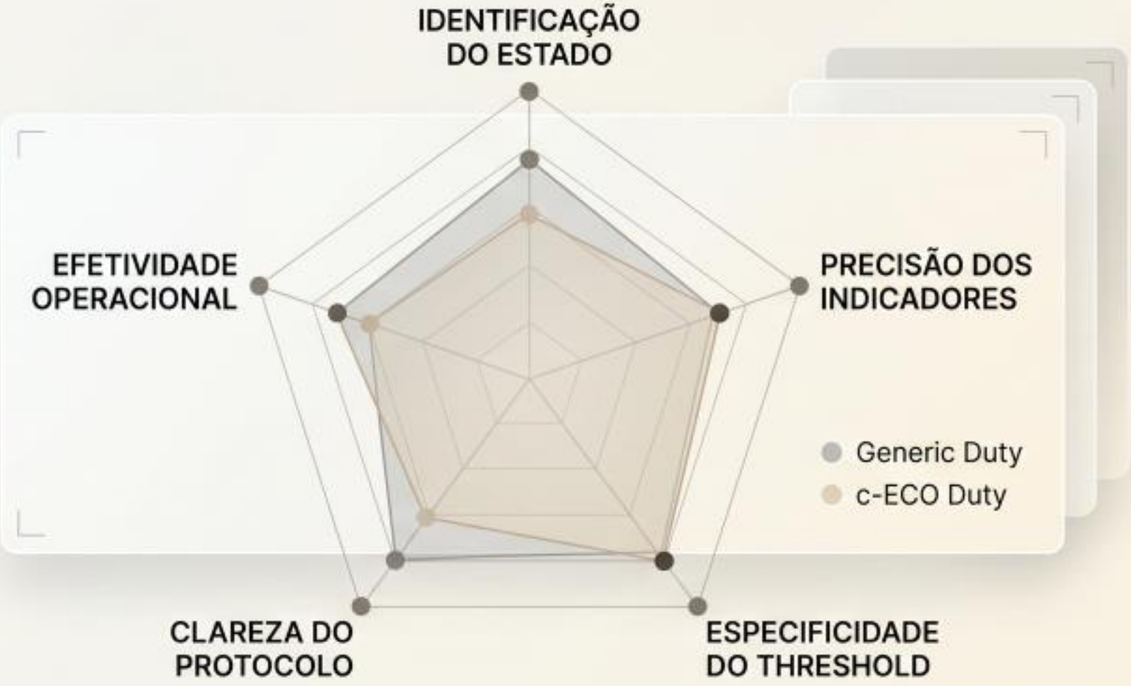
Procedimentos estabelecidos para monitoramento e verificação. Quem monitora, com que frequência e com qual metodologia de auditoria.

MÉTRICAS DE GATILHO

Indicadores de ativação baseados em estados do sistema, intensidade e duração dos eventos para disparar o dever.

A fundamentação técnica estrutura a discricionariedade, limitando o arbítrio e aumentando a previsibilidade para todas as partes.

A TECNICIZAÇÃO COMO RESPOSTA A ESTADOS SISTÊMICOS



Dever Específico e Condicionado

Cooperação focada na preservação de sistemas específicos, não genérica.

Métricas Objetivas de Estado

O dever é ativado por thresholds e protocolos baseados em indicadores do sistema.

Permite Operacionalização

A especificidade permite a implementação prática e a efetividade das ações.

A Formulação Defensável: Não Criação, mas Operacionalização

O Dever de Cooperação Existente

Limites Conhecidos

- Conteúdo Indeterminado
- Dependência de Ativação Judicial
- Vulnerabilidade a Oportunismo
- Custos de Verificação Elevados

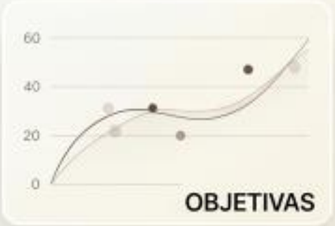
A Atuação do c-ECO

A Nova Abordagem

Busca Tecnificá-lo e Acioná-lo em Resposta a Estados Sistêmicos Identificáveis.

O ACIONAMENTO SISTÊMICO COMO DIFERELIFERENCIAL QUALITATIVO

COOPERAÇÃO DIFUSA	ACIONAMENTO SISTÊMICO **c-ECO** (Diferencial Qualitativo)
FONTE: Avaliação Genérica de Boa-fé	**FONTE:** Métricas Objetivas do Sistema
NATUREZA: Obrigação de Resultado (Diffuse)	**NATUREZA:** Obrigação de Meio Específica 1. Executar Protocolos de Preservação 2. Respeitar Limiares de Ativação 3. Relatar Estado do Sistema
STATUS: Imperativo Moral Vago	**STATUS:** Dever Jurídico Mensurável



Métricas objetivas e protocolos precisos

Síntese: Do Imperativo Moral ao Dever Jurídico Mensurável

Abstração Conceptual (Interpretativo)

Boa-fé Objetiva

Boa-fé & Lealdade. Base interpretativa em contratos e relações

Deveres Laterais (Nebenpflichten)

Obrigações acessórias implícitas e condicionantes

Teoria Relacional (Macneil)

Conexão e relações de rede de longo prazo

Categorias Indeterminadas / Interpretativas

Dever Operacional (Acionável)

Protocolos

Acordos baseados em protocolos definidos e claros

Métricas

Medição de métricas e dados objetivos

Estados Sistêmicos

Acionado por estados sistêmicos e gatilhos identificáveis

Categorias Acionáveis / Operacionais

O c-ECO não inventa o dever de cooperar; o torna efetivo.